

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 816/2535

บริษัทอินไพรัช จำกัด

ผู้ร้อง

นางสาวรักมณี กุ่กอง

ผู้คัดค้าน

บริษัทอินไพรัช จำกัด ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ ผู้ร้องเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจของศาล จึงเป็นการอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

ผู้ร้องเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นการอุทธรณ์ให้ศาลฎีกาพิจารณาและพิพากษาให้เป็นไปตามคำทำ หาใช่เป็นการ อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้อง ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 37)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนางสาวรักมณีกุ่กอง ผู้คัดค้าน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง แต่ไม่ตัดสินคดีผู้ร้องที่จะยื่นคำร้องขออนุญาตลงโทษผู้คัดค้านใหม่ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 35)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางไม่พิพากษาให้เป็นไปตามคำ
ทำของผู้ร้องและผู้คัดค้านนั้นเห็นว่า เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย ผู้ร้องมีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.
2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริง และไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้อง จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

พิจาระห์แล้ว ที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางไม่พิพากษาให้เป็นไปตามคำ
ทำของผู้ร้องและผู้คัดค้านนั้นเห็นว่า เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย ผู้ร้องมีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.
2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริง และไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้อง จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ